

עין משפט
גזר מצוה

טז:

וְרַבִּי אֶעְזֹר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדים. מימיה דבריש פ"ק דסנהדרין (דף ב. וסס) מנן הארי והזאב והדוב כו' ר"א אומר כל הקודם להורגו זכה ומפרש ר' יוחנן בגמ' (סס טו): אע"פ שלא המיתו דאין להם תרבות ואין להם צעלים ואור"י

דהכא גרסינן ר' אלעזר שהוא אחר ר' מאיר והתם גרסינן ר' אליעזר שהוא קודם ר' עקיבא דקתינתמריה ר' עקיבא אומר מיהו אכתי קשה דהתנן והנחש מועד לעולם אליבא דכ"ע והתם מפרש ריש לקיש והוא שהמיתו אצל לא המיתו לא קסבר יש להם תרבות ויש להם צעלים אפי' אנהש ואומר ר"ת דהתם צקשוריס בשלשלאות כגון ארי צגורקיש שלו דבענין זה יש להם תרבות ^{[א]ואין להם להרגם אלא"כ המיתו ומתרות דהכא היינו שגידלם צניתן ועוד יש לחלק דוקא לענין זה יש להם תרבות שאין להם להרגם כל הקודם אלא"כ המיתו אצל לענין אם היקום לשלם נזק שלם או לא צהא לא איירי מידי אם חשיב תרבות שלהם תרבות: **וְהָאֵל דָּאָא ברע במודים.** לפי שמהלך לכרוע וכי זקיף זקיף כחויא כלאשכתן ברצ ששת במסכת צרכות (דף יב: וסס) מדה כנגד מדה ונעשה נחש זהו עונשו שגנאי הוא לו צמה שנעשה נחש: גילין. ויש מפרשים משום דלאמרינן במדרש ^(ט) שיש עטם צשדרו של אדם שמתנו נוזר לעמיד לצא ואותו עטם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשורפו והשתא כשאותו עטם נעשה נחש אינו חי לעמיד לצא ואין סגרה לומר שיהא עונש גדול כל כך בשציל עון זה דהא כל ישראל יש להם חלק בעולם הצא:}

דרם ואבא. פירוש שאוכל ממיים כדלמרינן צפרק אלו עוברין (פסחים דף מט: וסס) ^(ז) מה ארי דורס ואוכל ואינו ממנמן עד שימות אף עס הארץ כו':

והתניא וכן היה. מימה ולוקמה צוזא דלורחיה לטרוף וי"ל דמיה סתם קתני צין צארי צין צוזא ולא הוה מצי לשנויי דכרצי טרפון תמיא דלמיר דלמיר (משנה קן צחזר הניזק נזק שלם משלם מנדקתני לה גצי מולדה דשן כדמסיק: **כי תניא מתניתא בארי תרבות ואיבא דר' אלעזר.** לא נקט ר' אלעזר לאפקוקי רבנן אלא לרצותא נקטיה וה"ק דלא מימא משום דלורחיה לטרוף משלמת נ"ש דאפילו צארי תרבות אליבא דר' אלעזר דודאי לאו אורחיה הוא איכא לאוקמי דהיינו דלאיעד כדמפרש ואזיל ומאותו הטעם שיתחייב לר' אלעזר יתחייב לרבנן ועוד וי"ל דדוקא מוקי לה כרצי אלעזר משום דמיה סתם קתני צין צארי צין צוזא ולר' אלעזר כיון דהוו צני תרבות לאו אורחיהו לטרוף ומיירי תרוייהו דלאיעד אצל לרבנן דלאו צני תרבות נינהו ואורחיה דזאב לטרוף כי לא אייעד גמי משלם נ"ש זהו דוחק להעמיד דצרימא לזדדים ואז צלא אייעד וארי צאייעד ואי"ת ולמאי דס"ד השמא דהוי מולדה דקדן אמאי נקט צצרימא שנגנסו שחשדוהו בזונה. דירמיה כהן הפניך וז צדקה. שנאמר והלך לפניך דקדן (ישעיה נח): **שהושיבנו** ישיבה ע"י קברו. לפי שהרבה תורה צישראל כדלמרינן בחלק (סנהדרין דף נד: ע"ש) צצדקו מנן עד צאר שצע ולא מלאו איש ואשה מינוק ומינוקת שלא היו צקיאים צטומאה וטהרה ולא על קצרו ממש אלא צרחוק ארבע אמות דליכא לועג לרש:

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

אף הנחש. מנדקתני אף מכלל דלר' אלעזר הוו אינן מועדין: והא **אנן סנן ר' אלעזר אומר.** נחש הוא מועד אצל הני לא: דרם. שלא הרגה אלא ממיים אכלה פטור דלורחיה הוא וסן צרה"ר פטור: ערף. שהרגה ואכלה: חייב. דלאו אורחיה היא ומולדה דקדן הוא ומשלם חצי נזק צרה"ר: **בדי גורוסיו.** די מאלל גורוסיו ילדיו. אלמא טורף הוא: ומשני **בשציל גורוסיו.** אורחיה להרוג. ולהציא ולהנציע אצל לטרוף ולאכול הוא עצמו כי האי לאו אורחיה: וקפרין **והסניב ומחנק לנצאוסיו.** אלמא אורחיה להרוג. ומשני בשציל לצאוסיו: **והסניב וימלא ערף חוריו** ומשני **בשציל חוריו.** אורחיה להרוג ולהציא לחוריו ולהנציע אצל לאכול מיד לאחר הרגה כי הא דשמואל לאו אורחיה הוא: **ערפס צהמס.** והרגמה ואכלה הצצר: **משלם נזק שלם.** מדמשלמת צחצר הניזק נזק שלם מכלל דלורחיה הוא ומולדה דשן היא וצרה"ר ליפטרי להניח. להנציע אורחיה להרוג: ועוד דשמואל נמי. דלמיר טורף ואכל חייב אמאי חייב דלמא הכי הוא דטרף על מנת להנציע ונמנך ואכל וליפטרי: **ה"ג אמר רב נחמן ללדין קסני ערפס והניחה או דרסא ואכלה משלמת נזק שלם.** כלומר הא דקתני צרימא טרפס צהמס ואכלה צצר מרי מילי נינהו טרפס צהמס והניחה או אכלה צצר על ידי דריסה משלם נזק שלם: **ציניא אמר.** לעולם נזק שלם לאו לטרוף דאפי' צארי תרבות כו' ואליבא דר' אלעזר: **אי הכי אפי' דרם נמי לחייב אלא.** ודאי דציניא לא אדשמואל אדמיר אלא אי איכא לאוקמא לדציניא אמתניתא הוא דמוקמת ליה והכי קאמר ציניא הא דקתני מתניתא נזק שלם לאו משום דלורחיה לטרוף דאפי' צארי תרבות נמי מתוקמה: ופרסינן ממניתא נמי היכי איתא לדציניא חצי נזק צעי לשלומי: **אי הכי.** דמולדה דקדן היא אדתני להא מתניתא (לקמן דף טי:)

גצי מולדה דשן גצי מולדה דקדן יתמי: **בתני' מן העלייה.** ואפי' אין הנוגס שוה שיעור הנוק צדמועד כתיב [שמות לא] ישלם שור תחת השור ולא כתיב ציה דגמוף הנוגס יפרע: **גב' ויקצרוהו צמעלה וגו'.** צחזקיה כתיב צספר צצרי הימים: **וישיצינוהו צמשצ.** צאסא מלך יהודה: **וני וגי.** מיני מיני צשמים הרבה כדמתרגמינן למינהו לזנוי (צראשית א): **כי כרו שוהס ללנדי.** צירמיה הנציא כתיב: **עלסם עלי למות.** דאשת איש אית ציה חיוצ מיתה אצל צזנה פנויה ליכא מיתה: **וכצוד עשו לו צמוסו.** צחזקיה כתיב: **ישיצה.** תלמידים לעסוק שס צתורה: **שלס.** ימים הוסיצו שס ישיצה: וחד

שעושיין צדקה הכשילים בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר: ² וכבודו עשו לו במותו מלמוד שהושיבו ישיבה על קברו פליגי בה ר' נתן ורבנן חד אמר שלשה וחד

צחצר הניזק וי"ל משום זאב נקט דכיון דלאיעד חזר לקדמותו והוי שן דפטור צרה"ר: הוה חזנה אסורה לכהן: **אפילו** בשעה שעושיין צדקה. וי"ג שראל דאלגשי ^(א) ענמות קאי: **לפניך** וז צדקה. שנאמר והלך לפניך דקדן (ישעיה נח): **שהושיבנו** ישיבה ע"י קברו. לפי שהרבה תורה צישראל כדלמרינן בחלק (סנהדרין דף נד: ע"ש) צצדקו מנן עד צאר שצע ולא מלאו איש ואשה מינוק ומינוקת שלא היו צקיאים צטומאה וטהרה ולא על קצרו ממש אלא צרחוק ארבע אמות דליכא לועג לרש:

מסורת הש"ס

(א) לקמן יט: (ב) לעיל טו, (ג) נדרים טו. מנמות קח: (ד) [בליקוט איתא אמאי וזנה:] (ה) צ"צ ט: (ו) [לפניו שס איתא רבה:] (ז) שייך לעיל צמשנה, (ח) מהר"ש, (ט) שייך לע"ה, (ע) [צבראשית פרסה כי"ח:] (פ) [לפניו שס איתא הכי אלא ר"ת מפרש כך דאינו ממנמן עד שימות מנ"ש מוספות שס וע"ע מוספות חולין סא. ד"ה הדורסם,

תורה אור השלם

- אריה טרף בדי גורוסיו ומחנק ללבאוסיו וימלא ערפו ומענניו וטרפה: לחוס ב יג
- והשכב ויחוקרה עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד וצבדו עשו לו צמותר כל יחודה וישיבו וירשלו וימלך משהו בנו חוקרו: דברי הימים ב לב לג
- ויקברוהו בקבריו אשר קרה לו בעיר דוד וישיבירוהו במשקב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במקרקחת מעשה וירשפו לו שרפה גדולה עד למאד: דברי הימים ב טז יד
- תשמעו וְעָקֹב מִבְּרִיתִים בִּי תִּיאִי וְיִלְחֲמִים גִּדְּדוּ פִּתְחֵם כִּי קָרוּ שוֹחֵה לְלִבְרִי וְפִדְּחִים טַמְּנוּ לְרִגְלֵי: ירמיהו יח כב
- כי שוחה עמקה וזנה וצארי צורה לנצרי: משי"י כג
- ואתה יי דעת את כל עֲצָתָם עָלֶי לָמוֹת אל תכפר על עונם וחסאתם מלפניך אל תמחו ויהיו מְבִשְׁלִים לְפָנֶיךָ בַּעַת אַפְּךָ עֲשֵׂה בָהֶם: ירמיהו יח כג

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אפילו וכו' ענמות קאי. י"צ וכן פי' רש"י צצ"צ דף ט ע"ב:

מוסף רש"י

שהתם משלם חצי נזק מגופו. אינו נזיה אלא מנוף השור ואם אין זו כדי חצי מקוי יספיד המומר (כתובות מא. ויע"ל יט.) דכתיבי וזלו את כספו (יע"ל יט.). מן העליה. אס אינו שוה כנגד כל הנוק טוטל נכסיו מצינו (שם) מן המיעוט שנגכסו מוויק. דגיי תס כתיב ותלו את כספו, מנופו, ומועד כתיב שלם יטלם שור (כתובות מא.), יהיו מוכשלים לפניך. את אשעי ענמות היה מקללם שהיו מנקשין נפשו (ביב"ט).

^[א] משמע דכר אחד עשתה

^[ב] ונגרסת כתיב מ' וי' 'טרפס'

^[ג] להטח ורסס ואכלס: ובתיא

^[ד] וי' דלפנינו 'עשרסה

^[ה] להטח או דרסה ואכלס: